

- 12 IMP. ARCADIVS ET HONORIVS AA. IVLIANO PROCONSVLI AFRICAE. Iudices [B 9, 1, 78
tam Latina quam Graeca lingua sententias proferre possunt. D. V ID. IAN. MEDIOLANI
CAESARIO ET ATTICO CONSS. a. 397
- 13 IMP. IVSTINIANVS A. DEMOSTHENI PP. Nemo iudex uel arbiter [B 9, 1, 79 Πείρα 51, 33
existimet neque consultationes, quas non rite iudicatas esse putauerit, sequendum, et multo 5
magis sententias eminentissimorum praefectorum uel aliorum procerum (non enim, si quid
non bene dirimatur, hoc et in aliorum iudicum uitium extendi oportet, cum non exemplis,
sed legibus iudicandum est), nec si cognitionales sint amplissimae praefecturae uel alicuius
maximi magistratus prolatae sententiae: sed omnes iudices nostros ueritatem et legum et 9
iustitiae sequi uestigia sancimus. D. III K. NOV.² a. 529
- 14 IDEM A. DEMOSTHENI PP. Cum Papinianus summi ingenii uir in quae- [B 9, 1, 80
stionibus suis rite disposuit non solum iudicem de absolutione rei iudicare, sed et ipsum
actorem, si e contrario obnoxius fuerit inuentus, condemnare, huiusmodi sententiam non
solum roborandam, sed etiam augendam esse sancimus, ut liceat iudici uel contra
actorem ferre sententiam et aliquid eum daturum uel facturum pronuntiare, nulla ei 15
opponenda exceptione, quod non competens iudex agentis esse cognoscitur. cuius enim
in agendo obseruauit arbitrium, eum habere et contra se iudicem in eodem negotio non
dedignetur³. a. 529
- 15 Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰουλιανὸν ἐπάρχῃ πραιτωρίων.
Ἡ διάταξις κελεύει πολλῶν ὄντων ἐν τῇ δίκῃ κεφαλαίων δύνασθαι τὸν δικαστὴν ἐπὶ [B 9, 1, 81 20
τισιν αὐτῶν ἐξαγαγεῖν ἀπόφασιν τελείαν καὶ τότε πάλιν ζητῆσαι περὶ τῶν ἄλλων καὶ πάλιν
ἐξενεγκεῖν τὴν δοκοῦσαν αὐτῷ ἀπόφασιν καὶ μὴ ἀναγκάζεσθαι μίαν ἀπόφασιν περὶ πάντων ἅμα
λέγειν τῶν κεφαλαίων⁴.
- 16 IDEM A. IVLIANO PP. Cum solitum est in sententiis iudicum sic interlocu- [B 9, 1, 82
tionem proferri, ut non liceat partibus ante definitiuam sententiam ad appellationis uel 25
recusationis uenire auxilium, quidam putabant non licere ante litem contestatam nec
iudicem recusare, quemadmodum nec ab eo appellare. cum enim simul utrumque uoca-
bulum ponitur tam appellationis quam recusationis, prouocatio autem ante litem contesta-
tam non potest porrigi, putabant, quod nec recusare quidem iudicem cuidam conceditur
ante litem contestatam. quod minime uetitum est. caueant itaque iudices huiusmodi ser- 30
monem simul et sine certa distinctione proferre. D. XV K. DEC. LAMPADIO ET ORESTA
VV. CC. CONSS. a. 530

P (45, 14 [16 p]: 45, 13 ante 43, 3) L (45, 13. 6. 14. 16) CRM: 45, 15 *dedimus ad indicem B*

¹ c. 13 et 14 *iungendae uidentur* ² Recitata septimo miliario in nouo consistorio palatii Iustiniani. d. III k. Nou. Decio uc. cons. (*Zeitschrift für Rechtsgesch.* 11 p. 183)? ³ *iungendae fortasse sunt* 3, 2, 5 et quae ibi laudantur ⁴ D. VIII k. Iul. Chalcedone Lampadio et Oreste cons. (a. 530) *leges iungendae*

1 aa. om. M | proconsule africae S, procon-
suli asiae CM, om. R 2 sententiam R |
s. a. Russardus | mediolani *suppleui auctore*
Gothofredo in Prosopographia Cod. Theod.
p. 63, qui nonnullos codices habere dat. me-
diolani *testatur* 3 caesario et attico] c. (sic)
et amico *liber Russardi* 4 iustin. om. R,
iustin. a. om. M 5 extimet PLR¹M, eximet R²
7 et hoc PLR, ταῦτα καὶ Πείρα (κ.π.) | iudi-
cium R³ | uitium] iuditium PL | ostendi PLR
9 maximi om. PL⁴R 10 s. a. L⁵ Miraeus
11 *inscript. bis exiat in M* | idem] impr. iusti-
nianus SPL | a.] aa. R | papinianus M | in
quaestion.] inquisition. PL 12 deposuit R⁶ |
absolutae C⁷ 13 auctorem C | e] et PL⁸?
14 roborandam s. e. augendum R⁹ 16 agentis]
agendum LR¹⁰, augendum P¹¹ 17 obseruabit
PL¹²R, obseruat L¹³M 18 *quam subscriptionem addunt PL Miraeus* d. xu k. dec. lam-
padio et horesta (oreste Mir.) uu. cc. cons.

(= a. 530), *eam huc non pertinere ex prae-
fectura Demosthenis constat: immo cum post*
d. III k. Nou. a. 529 ad Demosthenem con-
stitutiones nullae emanasse uideantur, hic
ipse dies propter c. 13 supplendus est, tra-
dicta autem subscriptio reuocanda est ad
c. 16 19 impr. iustinianus a. iuliano pp.
greca S, xlui constitutio greca W: *in-*
scriptionem restitui ex legibus iungendis: in-
scriptio quam S exhibet fortasse ex c. 16
repetita est, cf. ad 7, 48, 1 20 *breuior in-*
dex Epitomae 14, 55 *hic est: οὐκ ἀναγκάζεται*
περὶ ὅλων τῶν κεφαλαίων ὁ δικαστὴς ψηφισασθαι,
ἀλλὰ περὶ μόνων ὧν θίλει κρίνει καὶ περὶ τῶν
λοιπῶν ἀναφέρει μετ' ὅσον δικαστὴ το (pe-
rierunt pauca) φυλάττων τοῖς μέρουσιν 24 idem]
impr. iustinianus S | sentetis R 25 ad om. pL¹⁴
28 contestatam L¹⁵ 29 nec] non potest qui-
dem nec R¹⁶ | iudicem quidem R 30 iudi-
cem R 31 s. a. PL ad c. 14 | oreste Mir.